

Nr. 76 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 6. Mai 1939

R 43 II/421a, Bl. 37–39¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Beförderung von Beamten in Stellen vom Ministerialrat an aufwärts.

1. Vermerk:

In dem vorliegenden Schreiben vom 21. April 1939² teilt der Reichsminister des Innern seine unter dem 7. April 1939³ – Rk. 8848 B – erbetene Stellungnahme zu der Auffassung des Stellvertreters des Führers mit, daß wichtige Stellen, insbesondere in der Besoldungsgruppe A 1 a (Ministerialrat) und höher, nur mit Beamten besetzt werden sollen, die der NSDAP als Mitglieder angehören⁴. Er führt aus:

Gegen die beabsichtigte Anordnung hätten auch ihm gegenüber mehrere Ressorts Bedenken in der Richtung erhoben, daß solche Anordnung wenigstens zur Zeit und auch für die nächsten Jahre noch nicht durchführbar erscheine. In der Tat würden die Ministerialratsstellen wohl nicht durchweg mit geeigneten Beamten besetzt werden können. Für den Bereich der allgemeinen und inneren Verwaltung würden die Schwierigkeiten im allgemeinen vielleicht noch zu überwinden sein, da zu dieser Verwaltung mit Rücksicht auf ihre politischen Aufgaben schon seit der Machtergreifung planmäßig vorzugsweise solche Anwärter herangezogen worden seien, die sich, möglichst schon vor der Machtübernahme, zur Partei bekannt hätten⁵. Bei dem Mangel an solchen Kräften würde dies aber nicht allen Verwaltungen möglich gewesen sein und bei diesen, insbesondere den technischen Verwaltungen würden voraussichtlich sehr erhebliche Schwierigkeiten in Erscheinung treten.

Hierbei müsse berücksichtigt werden, daß im Jahre 1933 eine große Zahl besonders älterer, die nationalsozialistische Weltanschauung durchaus bejahender Beamten der Partei nicht beigetreten sei, weil sie nicht als Konjunkturritter angesehen werden wollten, und daß diese Beamten auch im Jahre 1937 vielfach wegen der besonderen Voraussetzungen für die Aufnahme nicht Mitglieder der Partei werden konnten.

¹ Konzipiert durch AR Büsch. Am Kopf Vm. Killys: „Dient als Material.“ Teildruck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 190 f. (hier fälschlich MD Kritzinger zugeschrieben); Darstellung ebd. S. 82–84. Lammers benutzte die Aufzeichnung als Unterlage für seinen FV (u. Anm. 15). – Zur Relevanz der polit. Beurteilung bei der Beamtenbeförderung vgl. bereits ARH V, Nr. 67.

² R 43 II/421a, Bl. 33. Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 188 f.

³ R 43 II/421a, Bl. 30. Mit diesem Schnellbrief hatte der RMRk den RIM davon in Kenntnis gesetzt, daß mehrere Ressorts „ernste Bedenken“ gegen das Verlangen des StdF (u. Anm. 4) erhoben hätten, weil es „heute und in den nächsten Jahren praktisch nicht durchführbar sei. Mit Rücksicht hierauf halte ich es für unerlässlich, daß ich in der Angelegenheit dem Führer und Reichskanzler vor Erlaß einer allgemeinen Anordnung Vortrag halte. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie als der für die Frage federführende Reichsminister mich alsbald von Ihrer Stellungnahme unterrichten wollten, damit ich sie bei meinem Vortrage dem Führer unterbreiten kann.“ Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 186 (mit drei Lesefehlern).

⁴ Dies hatte Heß mit Fernschreiben an den RIM vom 10. 3. 1939 gefordert, unter Berufung auf die soeben erwirkte ausdrückl. Billigung Hitlers (Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 185 f.), und am 30. 3. hatte StS Pfundtner Abschrift hiervon dem RMRk übersandt und bemerkt, er beabsichtige das StdF-Schreiben wunschgemäß nach 14 Tagen den ORBeh. zuzuleiten. Am 27. 3. war auch eine analoge Mitteilung des StdF an den RFM vom 21. 3. durch MR Brahtz Killy zur Kenntnis gegeben worden; R 43 II/421a, Bl. 27–29. Vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 13310a, 13359.

⁵ Neben diesem Satz Marg. Killys: „Wie hat er das gemacht?“

Die aus der geplanten Anordnung erwachsenden Schwierigkeiten könnten am ehesten überwunden werden, wenn ein Weg gefunden würde, auf dem noch jetzt die älteren Beamten von einwandfrei nationalsozialistischer Gesinnung unmittelbar in die Partei überführt werden könnten.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Die oben wiedergegebene Stellungnahme des Reichsministers des Innern bringt m. E. der Angelegenheit keine Förderung. Der Reichsminister des Innern erkennt zwar an, daß für den Fall, daß die beabsichtigte Anordnung in die Tat umgesetzt werden sollte, sich sehr erhebliche Schwierigkeiten bei der Besetzung der Ministerialratsstellen ergeben würden, weiß aber keine andere Lösung als den Vorschlag, die in Betracht kommenden Beamten unmittelbar in die Partei zu überführen. Gegen diesen Vorschlag bestehen m. E. erhebliche Bedenken. Einmal, weil für solche Überführung doch immerhin eine ganz beträchtliche Anzahl von Beamten in Frage kommen würde, da es sich bei der Forderung des Stellvertreters des Führers nicht nur um die Beamten der Ministerialinstanz, sondern um alle Beamten in Stellen der Besoldungsgruppen 1 A 1⁶ und höher handelt. Die Partei würde wohl kaum für eine größere Zahl von Beamten aus Gründen, die zum Teil doch auch im persönlichen Interesse des Beamten liegen, eine Ausnahme von ihren Aufnahmegrundsätzen bewilligen. Und andererseits würde der Beamte durch eine derartige Überführung, ganz abgesehen von einem gewissen innerlichen Zwang, seinen übrigen Berufskameraden und den anderen Parteigenossen gegenüber in eine schiefe Lage geraten und leicht Angriffen von der einen oder anderen Seite ausgesetzt sein. Dies müßte schon im Interesse des Ansehens und der Autorität dieser hohen und höchsten Beamten vermieden werden.

Die einzige Lösungsmöglichkeit erscheint mir darin zu bestehen, daß der Stellvertreter des Führers von seiner Forderung absieht und sich mit seiner im Erlaß vom 24. September 1935 (R[GB1.] I S. 1203)⁷ vorgesehenen Beteiligung bei der Ernennung der Beamten begnügt, zum mindesten für alle diejenigen Beamten, die bereits die Voraussetzungen für eine Beförderung in die gedachten Stellen nach den Reichsgrundsätzen⁸ erfüllt haben. Die über die Bestimmung des Beamtengesetzes, wonach „der Beamte jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen hat, daß die NSDAP in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke die Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist“⁹, hinausgehende Forderung der Zugehörigkeit zur Partei dürfte nicht nur für den älteren Beamten, besonders der Ministerialinstanz, ein Unrecht, sondern auch eine erhebliche Gefährdung der Nachwuchsfrage bedeuten,¹⁰ ein Unrecht namentlich auch den zahlreichen Beamten gegenüber, die bisher ohne die Voraussetzung der Parteizugehörigkeit in Spitzenstellungen befördert worden sind.

Die Gründe für die Nichtzugehörigkeit der älteren Beamten zur Partei liegen wohl kaum am Nichtwollen. Der Grund des Jahres 1933, nicht als Konjunkturritter angesehen zu werden, gilt allgemein als anerkannt. Der spätere Eintritt ist von einer längeren Betätigung in der Partei oder einer ihrer Gliederungen abhängig gemacht worden. Wenn diese nicht erfolgt ist, so gibt es hierfür verschiedene Gründe: Der Beamte ist trotz Meldung, z. B. für die Aufgaben der NSV oder eines Blockhelfers, nicht eingesetzt worden; der Beamte ist durch seinen Dienst so in Anspruch genommen, daß er zu aktiver Betätigung nicht in der Lage ist; der Beamte ist gesundheitlich nicht mehr imstande, neben seinem Dienst noch eine weitere Tätigkeit auszuüben.

Die Forderung der Parteizugehörigkeit wird sich vermutlich auch für die Heranziehung des Nachwuchses nachteilig auswirken. Bei der bisherigen starken Beschränkung der Zahl der Parteimit-

⁶ Außer Ministerialräten etwa auch Vortragende Legationsräte und Gesandte im AA, Direktoren und Vizeprärs. bei wissenschaftl.-techn. Reichsämtern und den obersten Gerichten.

⁷ Führer-Erlaß über die Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei der Ernennung von Beamten; s. ARH II/2, Nr. 187.

⁸ Reichsgrundsätze über Einstellung, Anstellung und Beförderung der Reichs- und Landesbeamten vom 14. 10. 1936 (RGBl. I S. 893); s. PFUNDTNER/NEUBERTI c 11, S. 1–18.

⁹ § 3 (2) DBG.

¹⁰ Rest des Satzes von AR Büsch hs. ergänzt.

glieder ist es einem Anwärter unmöglich, vorauszusehen, ob er überhaupt einmal Parteimitglied werden kann. Dies bedeutet für ihn eine unsichere Zukunft und gegebenenfalls trotz hervorragender Befähigung und Leistung Ausschluß von der Beförderung in die Spitzenstellen der Laufbahn. Die besten Kräfte werden infolgedessen auf die Beamtenlaufbahn verzichten oder, soweit sie bereits Beamte sind, abwandern.

Auch der Reichsverkehrsminister erhebt in einem vertraulichen Schreiben vom 5. April 1939¹¹ – Rk. 9391 B – Bedenken gleicher Art gegen die beabsichtigte Anordnung. Er betont, daß diese Anordnung dazu führe, daß hervorragend befähigte Beamte nicht befördert werden könnten und damit mit Beamten, die Freimaurerlogen angehört und dort hohe Grade eingenommen hätten, auf die gleiche Stufe gestellt würden. Dies könne seines Erachtens nicht beabsichtigt sein. Dabei müsse er darauf hinweisen, daß durch solche grundsätzliche Anordnung die besten Kräfte den Reichs- und Staatsdienst verließen, weil nur noch die Privatwirtschaft für sie ein Weiterkommen böte. Bei Beförderungsvorschlägen werde stets zuvor geprüft, ob für die vorgesehene Stelle geeignete Parteigenossen vorhanden seien, und erst dann, wenn dies nicht vorliege, würden Vorschläge zu Beförderungen auch von Beamten, die nicht Parteigenossen seien, gemacht. Deren politische Einstellung werde noch durch Erkundigungen bei Fachschaften und sonstigen Parteistellen geprüft; in Zweifelsfällen würden vor der Einreichung von Beförderungsvorschlägen Anfragen an die Dienststellen des Stellvertreters des Führers gerichtet.

Zur Zeit seien 4 Ernennungsvorschläge von ihm zu Ministerialräten und 1 Ernennungsvorschlag zum Abteilungspräsidenten von dem Stellvertreter des Führers wegen Nichtzugehörigkeit zur Partei abgelehnt worden. In allen Fällen handele es sich um hervorragend befähigte Beamte.

Er bittet, den Führer auf diese großen Erschwernisse, die nicht nur in seinem Ressort, sondern auch bei anderen Ressorts (RFin.Min. – s. Rk. 8716 B¹² –) eingetreten seien, hinweisen zu wollen, zumal dieser in einer Kabinettsitzung selbst einmal erklärt habe, daß dafür gesorgt werden müsse, daß besonders befähigte Beamte im Staatsdienst gefördert werden müßten, damit sie nicht in die Privatwirtschaft übergängen¹³.

Bü[sch] 4./5.

– 1.

Notiz: Nach einer fernmdl. Besprechung, die ich vor einigen Tagen mit Ministerialdirektor Maaß vom Reichsfinanzministerium hatte, kann hier ggf. noch ein Schreiben des R[eichsministers] d[er] F[inanzen] erwartet werden¹⁴.

– 2.

W[ieder]v[orlage] am 15. 5. 1939 (Vortragsnotiz)¹⁵.

¹¹ Dormmüller an Lammers; R 43 II/421a, Bl. 31 f.; MOMMSEN, Beamtentum, S. 187 f.

¹² Schreiben des MR Brahtz/RFM an Killy vom 27. 3. 1939, womit er die Ablehnung des Ernennungsvorschlags eines Nicht-Pg. zum MR durch den StdF vom 21. 3. in Abschrift übermittelte (o. Anm. 4).

¹³ In der letzten Kabinettsitzung am 9. 12. 1937; s. ARH IV, Nr. 186 P. 3.

¹⁴ Ein persönl. Schreiben Schwerin v. Krosigks vom 10. 6. 1939 m. d. B. um Intervention erreichte Lammers erst am 14. 6., nachdem er Hitler schon vorgetragen hatte; R 43 II/421a, Bl. 44 f.; Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 193 f.

¹⁵ Lammers unterbreitete die Angelegenheit am 7. 6. 1939 Hitler (Anhang, FV 213*) und beschied den StdF am 13. 6. in einem von Killy konzipierten Schreiben, das zunächst eingehend die hier entwickelten Argumente resümierte: „Der Führer hat sich den vorerörterten Bedenken nicht verschlossen und zum Ausdruck gebracht, daß es zwar erwünscht erscheine, wenn die in wichtigen Stellen zu befördernden Beamten der NSDAP angehörten. Eine dahingehende grundsätzliche und allgemeine Anordnung erscheine ihm aber mit Rücksicht auf die dargelegten Verhältnisse zur Zeit nicht möglich. Er halte es daher für notwendig, von einer solchen Anordnung abzusehen und nach geraumer Zeit – etwa nach 3 Jahren – die Frage zu prüfen, ob eine solche allgemeine Anordnung durchführbar sei. Eine Regelung etwa in der Weise, daß zwar eine allgemeine Anordnung erlassen und dabei etwa die Möglichkeit von Ausnahmen vorgesehen würde, erschien nicht angebracht.“ Auch ohne dezidierte Vorschrift, schloß Lammers, erscheine aber der Einfluß der Partei auf die Beamtenbeförderung „genügend gesichert“. „Ich möchte meinen, daß Anlaß zu einer Besorgnis insofern nicht besteht, als die Ressorts wohl nur solche Beamte zur Ernennung in Vorschlag bringen werden, die nach ihren persönlichen Eigenschaften einwandfrei, fachlich besonders befähigt und politisch zuverlässig sind.“ R 43 II/421a, Bl. 41–43; Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 191–193. – Der StdF quittierte diese Eröffnung schweigend, kam aber nach einem dreiviertel Jahr wieder auf sein Ansinnen zurück: Folgeband, Dok. vom 6. 3. 1940.

Dr. K[ill]y 6./5.

Zitierhinweis

Nr. 76 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 6. Mai 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d076>